Правовой анализ и регуляторные требования: 161-ФЗ и антифрод в ВТБ

Кейс Changellenge >> Cup Moscow 2026 (1 тур, Банк ВТБ)
Дата актуализации: 2026 год

---

1. Нормативно-правовая база

Борьба с операциями без добровольного согласия клиента (ОБДС) и защита средств в каналах ДБО строго регламентированы законодательством РФ:

1. **Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»** (в ред. федеральных законов **№ 369-ФЗ** и **№ 41-ФЗ**):
   - Определяет статус электронных средств платежа, порядок приостановки подозрительных операций, правила уведомления клиентов и финансовую ответственность кредитных организаций.
2. **Приказ Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506** (вступил в силу с **01.01.2026**, положение о госсистеме ИКТ — с **01.03.2026**):
   - Утверждает официальный перечень признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (расширен с 6 до **12 признаков**).
3. **База данных Банка России (ФинЦЕРТ)**:
   - Автоматизированная база данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», включающая реквизиты дропперов (счета, карты, номера телефонов, идентификаторы устройств).
4. **Обязательный сервис заявления о мошенничестве** (введен с октября 2025 года):
   - Крупные банки обязаны предоставлять в мобильных приложениях встроенный механизм быстрой подачи заявления о несогласии с операцией.

---

2. Официальные 12 признаков подозрительного перевода (Приказ № ОД-2506)

Если при совершении операции срабатывает хотя бы один из признаков, банк **обязан** применить регуляторные меры:

Группа 1: Получатель и известные инциденты

1. **Совпадение с базой Банка России:** Реквизиты получателя (счет, карта, телефон, кошелек) числятся в базе данных ФинЦЕРТ ЦБ РФ.

2. **Государственная система противодействия ИКТ-правонарушениям:** Сведения о получателе или его платежных инструментах поступили из единой государственной системы кибербезопасности (применяется с 01.03.2026).
3. **Внутренняя база банка:** Реквизиты получателя занесены во внутренний реестр подозрительных счетов самого ВТБ.
4. **Уголовное дело:** Наличие официальной информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя по факту мошенничества.

Группа 2: Устройство и технические маркеры

5. **Компрометированное устройство:** Перевод выполняется с устройства (смартфон, ПК, цифровой отпечаток/IMEI), ранее зафиксированного в мошеннических действиях.
6. **Аномалии NFC в банкоматах:** При бесконтактной операции в банкомате зафиксировано превышение норматива времени обмена данными между картой/токеном и терминалом (норматив НСПК).
7. **Технические маркеры риска на клиенте:** Обнаружение вредоносного ПО (трояны, кейлоггеры), программ удаленного управления (AnyDesk, RustDesk, TeamViewer) или несанкционированных модификаций ОС.

Группа 3: Данные от НСПК и операторов связи (Телеком-аналитика)

8. **Сигнал риска от НСПК:** Национальная система платежных карт уведомила банк о высокой вероятности компрометации карты или утечки реквизитов.
9. **Телеком-активность (сторонние организации):** Данные операторов связи о нетипичной активности перед переводом (длительные телефонные переговоры от 6 часов до операции, лавина СМС с неизвестных номеров — маркер работы социальной инженерии).

Группа 4: Поведение и цепочки транзакций

10. **Смена учетных данных за 48 часов:** Изменение номера телефона, замена SIM-карты (IMSIShift), смена учетных данных в ДБО или на портале «Госуслуги» в течение 48 часов до попытки перевода.
11. **Нетипичность операции:** Резкое отклонение суммы, времени, регулярности, геолокации или типа получателя от привычного поведенческого профиля клиента.
12. **Схемные цепочки переводов:**
    - Клиент перевел самому себе из другого банка через СБП сумму >200 тыс. рублей, и в течение 24 часов пытается отправить средства новому получателю, с которым не было транзакций более 6 месяцев.
    - Пополнение счета через банкомат с цифровой карты человека, ранее (за 24 часа) отправившего трансграничный перевод физлицу на сумму более 100 тыс. рублей.

---

3. Обязательные меры и ответственность банка

А. «Период охлаждения» (Cooling-off Period)

- При обнаружении любого из признаков банк **приостанавливает распоряжение клиента на 2 дня**.

- **Порядок исчисления:** Для повторной операции по карте или СБП срок начинается в день повторной попытки и заканчивается **в конце следующего календарного дня**. Выходные дни период не продлевают.
- Банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах приостановки и инструкциях по подтверждению/отмене.

Б. «Правило 30 дней» (Материальная ответственность банка)

- Если банк допустил исполнение перевода на реквизиты, **которые уже находились в базе Банка России**, банк обязан **вернуть клиенту 100% украденной суммы в течение 30 календарных дней** после получения заявления.
- *Вывод:* Ослаблять фильтрацию по базе ФинЦЕРТ категорически запрещено — это несет прямые финансовые убытки банку.

В. Лимиты на снятие наличных в банкоматах (с сентября 2025 года)

- При выявлении признаков мошеннического снятия банк обязан на **48 часов ограничить выдачу наличных в банкомате суммой до 50 000 руб./сутки**.
- Получение суммы сверх лимита возможно только при **личном обращении в отделение банка**.

Г. Лимиты на переводы для клиентов из базы дропперов

- Если сведения о клиенте включены в базу ЦБ РФ, но банк не отключил ДБО полностью, переводы физическим лицам ограничены суммой **100 000 рублей в месяц**.
- Для переводов на большую сумму требуется визит в отделение. Лимит не распространяется на переводы юридическим лицам.

---

4. Разграничение: 161-ФЗ против 115-ФЗ

Смешение этих двух законов — грубейшая ошибка антифрод-процессов, ведущая к резкому падению NPS:

Критерий	**161-ФЗ (Антифрод / Кибербезопасность)**	**115-ФЗ (ПОД/ФТ / Финмониторинг)**
Цель	Защитить средства клиента от злоумышленников (социальная инженерия, фишинг, вредоносное ПО).	Предотвратить легализацию преступных доходов, обналичивание и финансирование терроризма.
Главный вопрос клиенту	**«Действуете ли вы самостоятельно, добровольно и без чужого давления?»**	**«Каков экономический смысл операции и откуда получены денежные средства?»**
Истребуемые подтверждения	Прохождение интерактивного антифрод-теста, Liveness-биометрия (Face ID/видеоселфи), звонок оператора.	Справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, договоры купли-продажи/займа, акты выполненных работ, чеки.
Форма ограничения	Точечная приостановка конкретного перевода на 48 часов, лимит 50 тыс. руб./сутки в банкоматах.	Блокировка всех счетов и ДБО, отказ в обслуживании, присвоение красного уровня по шкале «ЗСК» ЦБ РФ.
Опасная ошибка процессов	Если оператор поддержки при сработке антифрода начинает требовать налоговые декларации вместо проверки безопасности.	Попытка снять подозрение в отмывании денег простым согласием клиента по СМС.

5. Зоны свободы и точки оптимизации для решения

Регуляторика очерчивает жесткие границы (базы ЦБ, обязательные периоды охлаждения), однако у ВТБ остается широкое поле возможностей:

1. **Многоуровневая верификация (Step-up Verification):**
   - Для операций «серой зоны» (где нет прямого совпадения с базой ЦБ, а есть внутренний скоринговый риск) не блокировать доступ к ДБО, а применять мгновенную валидацию через Liveness-биометрию. Это снижает FP (False Positives) без нарушения закона.
2. **Контекстные скрипты и антифрод-опросы в приложении:**
   - Перед заморозкой на 48 часов показывать интерактивный стоп-экран («Вам звонят из Центробанка или силовых структур? Они просят перевести деньги на безопасный счет?»). Это разрывает психологический транс жертвы.
3. **Развитие сервиса «Защита близких»:**
   - Подтверждение вторым доверенным лицом позволяет безопасно подтверждать крупные операции пожилых клиентов в ДБО без обязательной поездки в отделение.
4. **Ускоренная реабилитация легитимных клиентов:**
   - Если клиент сменил SIM-карту ради покупки (как в кейсе), дать ему возможность подтвердить легитимность смены в приложении (ЕСИА / Госуслуги / селфи) и разморозить лимит без ожидания 48 часов.